Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul

Comarca de Ivinhema

2ª Vara

Autos nº 0800177-21.2019.8.12.0012
Ação: Procedimento Comum Cível
Autor: Antonio Polatto
Réu: Município de Ivinhema e outro

Visto.

I – Relatório

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer proposta Antonio Polatto em face de Município de Ivinhema e Estado de Mato Grosso do Sul, ambos suficientemente qualificados nos autos.

Aduziu a parte requerente ser submetida a cirurgia de laringectomia total, razão pela qual necessita utilizar o adesivo XTRABASE e o filtro XTRA MOIST HME, em conjunto com a válvula fonatória (free hands).

Disse ainda que solicitou administrativamente aos requeridos o fornecimento dos insumos. Contudo, até a propositura da presente demanda, o pedido não havia sido atendido.

Assim, pugnou pela procedência do pedido, com o fito de compelir a parte requerida à fornecer o tratamento necessário, porquanto não possui recursos suficientes para obtê-lo.

Anexou documentos às fls. 11/21.

Av. Reynaldo Massi, 1854, Fax: (67) 3442-1405, Centro - CEP 79740-000, Fone: (67) 3442-1406, Ivinhema-MS - E-mail: ivn-2v@tjms.jus.br MB

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROBERTO HIPOLITO DA SILVA JUNIOR, liberado nos autos em 20/08/2019 às 11:09 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800177-21.2019.8.12.0012 e código 2zIPpYhc.

Sobreveio parecer do Núcleo de Apoio Técnico do TJMS, desfavorável ao pedido (fls. 28/31).

Tutela antecipada indeferida às fls. 40/44.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, em sede de agravo de instrumento, concedeu a tutela a fim de compelir os demandados a fornecerem os medicamentos (fls. 111).

O Estado de Mato Grosso do Sul ofertou contestação às fls. 84/87, sustentando que os insumos pleiteados não estão padronizados na tabela de procedimentos obrigatórios do SUS. Fundamentou também que os insumos não podem ser fornecidos com base no nome comercial. Desse modo, pugnou pela improcedência do pedido.

O Município de Ivinhema, em contestação, suscitou, preliminarmente, a ilegitimidade passiva, em razão do elevado custo do tratamento. No mérito, arguiu a responsabilidade solidária entre o Município e o Estado. Requereu ao final, a extinção do feito pela ilegitimidade e, alternativamente, a improcedência do pedido.

A parte requerente impugnou as contestações às fls. 101/110.

Instadas à manifestar, as partes abdicaram da produção de outras provas.

Av. Reynaldo Massi, 1854, Fax: (67) 3442-1405, Centro - CEP 79740-000, Fone: (67) 3442-1406, Ivinhema-MS - E-mail: ivn-2v@tjms.jus.br MB

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROBERTO HIPOLITO DA SILVA JUNIOR, liberado nos autos em 20/08/2019 às 11:09 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800177-21.2019.8.12.0012 e código 2zIPpYhc.

Era o necessário relatar.

Passo a decidir.

II – Fundamentação

Trata-se de procedimento ordinário no qual a parte requerente almeja a obtenção de tratamento de saúde.

O feito comporta julgamento antecipado nos moldes do art. 355, I, do Código de Processo Civil, uma vez que os pontos controvertidos se circunscrevem, basicamente, a questões de direito, de modo que a prova documental constante dos autos é suficiente para a formação de convicção no que se refere aos fatos relevantes.

Rechaço a preliminar de ilegitimidade passiva levantada pelo Município de Ivinhema, pois a responsabilidade entre os três entes da Federação é solidária. Logo, qualquer um deles pode ser acionado pelo jurisdicionado. Nesta senda:

> *(...) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ESTADO E DO MUNICÍPIO NO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO SOLICITADO – PROVIDÊNCIA EM CONSONÂNCIA COM AS NORMAS CONSTITUCIONAIS. (...) Todos os entes federativos são responsáveis pela promoção da saúde dos cidadãos, exatamente porque o art. 196, da CF/88, vale-se do termo Estado para abranger tanto a União, quanto os Estados e Municípios. Precedente do STJ. (...). (TJ-MS - APL:*

Av. Reynaldo Massi, 1854, Fax: (67) 3442-1405, Centro - CEP 79740-000, Fone: (67) 3442-1406, Ivinhema-MS - E-mail: ivn-2v@tjms.jus.br MB

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROBERTO HIPOLITO DA SILVA JUNIOR, liberado nos autos em 20/08/2019 às 11:09 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800177-21.2019.8.12.0012 e código 2zIPpYhc.

08004960620138120042 MS 0800496-06.2013.8.12.0042, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 03/11/2015, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/11/2015).

No mérito, denoto que a ação deve ser julgada improcedente. Isso porque, trata-se de insumo não disposto no rol de procedimentos do Sistema Único de Saúde.

O direito à saúde é constitucionalmente garantido. Ao Estado recai o dever prestá-lo, utilizando-se, para tanto, de políticas sociais e econômicas que visem a redução de riscos de doença e o acesso universal e igualitário aos serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde, na exata dicção do artigo 196 da Constituição Federal.

Criou-se assim o Sistema Único de Saúde, cuja finalidade é garantir acesso integral e gratuito para toda a população, abrangindo todo tipo de atendimento.

No caso em tela, os documentos encartados nos autos fundamentam a recomendação do tratamento no fato de que trará os seguintes benefícios: *"redução da tosse, melhora da função pulmonar, melhora da fala, oclusão higiênica do estoma e consequentemente uma melhora significativa na qualidade de vida* (fls. 14)".

Av. Reynaldo Massi, 1854, Fax: (67) 3442-1405, Centro - CEP 79740-000, Fone: (67) 3442-1406, Ivinhema-MS - E-mail: ivn-2v@tjms.jus.br MB

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROBERTO HIPOLITO DA SILVA JUNIOR, liberado nos autos em 20/08/2019 às 11:09 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800177-21.2019.8.12.0012 e código 2zIPpYhc.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Ivinhema
2ª Vara

Dessarte, não se infere do mencionado relatório a imprescindibilidade da terapêutica almejada.

De igual modo, os elementos dos autos também não demonstram a urgência ou emergência do tratamento, consubstanciada na possibilidade de risco de vida ou de agravamento do quadro de saúde da parte requerente.

Portanto, o deferimento do pedido implicaria em supressão dos critérios de atendimento estabelecidos pelo Sistema Único de Saúde.

Nessa toada, a medida se torna injusta, haja vista que colocaria a parte requerente em posição privilegiada em relação aos demais usuários do Sistema Único de Saúde, que, em muitas vezes, dependem muito mais do tratamento.

Assim, não demonstrada a imprescindibilidade e a urgência no tratamento pretendido, a procedência da ação iria de encontro ao princípio da isonomia.

Desse modo, ausentes elementos a sustentar, com segurança, os fundamentos da demanda, que não as disposições genéricas estabelecidas pela Constituição Federal, a improcedência do pedido é medida de rigor.

III – Dispositivo

Av. Reynaldo Massi, 1854, Fax: (67) 3442-1405, Centro - CEP 79740-000, Fone: (67) 3442-1406, Ivinhema-MS - E-mail: ivn-2v@tjms.jus.br MB

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROBERTO HIPOLITO DA SILVA JUNIOR, liberado nos autos em 20/08/2019 às 11:09 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800177-21.2019.8.12.0012 e código 2zIPpYhc.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Ivinhema
2ª Vara

Ante o exposto, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para julgar IMPROCEDENTE o pedido inicial formulado parte requerente.

Esclareço que a tutela de urgência outrora concedida (fls. 131/134) fica mantida até ulterior decisão em Instância Superior ou o trânsito em julgado da presente sentença.

Sem condenação em custas e honorários, por ser beneficiária da justiça gratuita.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo geral, com as anotações necessárias.

Cumpra-se.

Ivinhema, data da assinatura digital.

Roberto Hipólito da Silva Junior
Juiz de Direito
(assinado por certificação digital)

Av. Reynaldo Massi, 1854, Fax: (67) 3442-1405, Centro - CEP 79740-000, Fone: (67) 3442-1406, Ivinhema-MS - E-mail: ivn-2v@tjms.jus.br MB

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROBERTO HIPOLITO DA SILVA JUNIOR, liberado nos autos em 20/08/2019 às 11:09 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800177-21.2019.8.12.0012 e código 2zIPpYhc.